

## ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำสั่งคำร้องที่ 488/2532

พนักงานอัยการจังหวัดตรัง

โจทก์

นางลักขณาหรือเลี่ยน รัตนประเสริฐ

จำเลย

นางลักขณาหรือเลี่ยน รัตนประเสริฐ

จำเลย

ผู้ยื่นคำร้อง

ป.วิ.อ. มาตรา 106, มาตรา 107, มาตรา 108, มาตรา 216

ความว่า จำเลยขอให้ศาลปล่อยชั่วคราวในระหว่างฎีกา โดยผู้ขอประกันได้  
เสนอบัญชีทรัพย์สินมาพร้อมคำร้องแล้ว

หมายเหตุ ศาลอุทธรณ์พิพากษายืนว่า จำเลยมีความผิดตามพระราชบัญญัติยา  
เสพติดให้โทษ พ.ศ. 2522 มาตรา 15,67 จำคุก5 ปี ฯลฯ

จำเลยฎีกา ศาลชั้นต้นสั่งไม่รับฎีกาอ้างว่าเป็นฎีกาในปัญหาข้อเท็จจริง (อันดับ  
87)

จำเลยยื่นคำร้องอุทธรณ์คำสั่ง (อันดับ 88)

จำเลยยื่นคำร้องตั้งกล่าว (อันดับ 80)

ศาลชั้นต้นอนุญาตให้ปล่อยจำเลยชั่วคราว และในชั้นอุทธรณ์ศาลชั้นต้นตีราคา  
ประกัน 250,000 บาท (อันดับ 57)

คำสั่ง

ศาลฎีกามีคำสั่ง ไม่รับฎีกาของจำเลยแล้ว จึงไม่รับคำร้องขอปล่อยชั่วคราวในระหว่างฎีกาไว้พิจารณา

---

ศาลฎีกามีคำสั่ง ไม่รับฎีกาของจำเลยแล้ว จึงไม่รับคำร้องขอปล่อยชั่วคราวในระหว่างฎีกาไว้พิจารณา

(สวัสดิ์ รอดเจริญ-ส่อง สุขปยุณณพันธ์-เดชา สุวรรณโณ)

|                                |                             |
|--------------------------------|-----------------------------|
| <u>แหล่งที่มา</u>              | กองผู้ช่วยผู้พิพากษาศาลฎีกา |
| <u>แผนก</u>                    |                             |
| <u>หมายเลขคดีแดงศาลชั้นต้น</u> |                             |
| <u>ต้น</u>                     | <u>หมายเหตุ</u>             |